

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5746/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สีนทัย ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โช คดี สติล กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 914

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 183

แม้สัญญาขายลดตัวจะไม่ปรากฏจำนวนเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลด แต่โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า หลังจากทำสัญญาขายลดตัวแล้ว จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้นำเช็คพิพาทมาขายลดแก่โจทก์เป็นเงินเท่ากับจำนวนเงินตามเช็คและแนบภาพถ่ายเช็คพิพาทมาทำยฟ้องเป็นหลักฐานประกอบหนี้ที่จำเลยที่ 1 นำเช็คพิพาทมาขายลดให้แก่โจทก์ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาดังกล่าว จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธว่า จำเลยที่ 1 มิได้นำเช็คพิพาทมาขายลดให้แก่โจทก์ตามฟ้องถือว่าจำเลยยอมรับ ข้อเท็จจริงตามคำบรรยายฟ้องดังกล่าวจึงพึงเป็นยุติและไม่เป็นประเด็นแห่งคดี ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าสัญญาขายลดตัวไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ต้องใช้เงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์นั้นจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น เมื่อเช็คพิพาทที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลดให้แก่โจทก์ถึงกำหนดแล้วโจทก์นำไปขึ้นเงินไม่ได้ ถือได้ว่าจำเลยทั้งสามผิดนัดแล้วจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สัญญา จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้สละหลัง จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

ตามสัญญาโดยไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องฟ้องผู้ส่งจ่ายเสียก่อนและไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้่นส่วนผู้จัดการนำเช็คมาขายลดกับโจทก์โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ขอให้จำเลยร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสามให้การว่าโจทก์ต้องฟ้องผู้ส่งจ่ายก่อนคดีขาดอายุความแล้วศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบดอกเบี้ย จำนวนไม่เกิน 112,010 บาท โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้การรับข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2521 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาขายลดตัวไว้กับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 จำเลยที่ 1 ได้นำเช็ค 8 ฉบับ โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลับหลังมาขายลดและรับเงินไปจากโจทก์แล้ว จำเลยที่ 3 ทำหนังสือค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 21 ท้ายฟ้อง เช็ค 8 ฉบับดังกล่าวนี้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คแล้ว จำเลยไม่ชำระ

มีปัญหาว่า โจทก์จะฟ้องเรียกเงินตามเช็คพิพาท 8 ฉบับจากจำเลยได้หรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยร่วมรับผิดชอบตามสัญญาขายลดตัวซึ่งมีข้อตกลงว่าจำเลยที่ 1 จะนำเช็คมาขายลดให้แก่โจทก์โดยกำหนดวงเงินไว้ 500,000 บาท และหากเช็คที่นำมาขายลดถึงกำหนดชำระแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ที่ลงในเช็คไปจนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้สัญญาขายลดตัวดัง

กล่าวจะไม่ปรากฏจำนวนเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลดไว้ก็ตาม แต่โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าหลังจากทำสัญญาขายลดตัวแล้ว จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้นำเช็คพิพาทมาขายลดแก่โจทก์รวมเป็นเงินตามเช็คทั้งสิ้น 453,987 บาท และได้แนบสำเนาภาพถ่ายเช็คพิพาทดังกล่าวมาทำยฟ้องอันเป็นหลักฐานประกอบหนี้ที่จำเลยที่ 1 นำเช็คพิพาทมาขายลดให้แก่โจทก์ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาดังกล่าวจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธว่าจำเลยที่ 1 มิได้นำเช็คพิพาทมาขายลดให้แก่โจทก์ตามฟ้องแต่อย่างใด จึงถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงพึงเป็นยุติและไม่เป็นประเด็นแห่งคดีจะนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าตามสัญญาขายลดตัวไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องใช้เงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์นั้น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น และโดยที่ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยประเด็นที่ว่า โจทก์จะมีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คโดยที่โจทก์ไม่ดำเนินคดีแก่ผู้ส่งจ่ายก่อนได้หรือไม่และการที่โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไปเลยทีเดียว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมรับผิดชอบตามสัญญาขายลดตัวคือเช็คพิพาททั้งแปดฉบับเมื่อเช็คพิพาทที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลดให้แก่โจทก์ถึงกำหนดแล้ว โจทก์นำไปขึ้นเงินไม่ได้ ทั้งโจทก์ได้ทวงเตือนแล้ว จำเลยทั้งสามไม่ใช้เงินตามเช็ค นั้น ถือได้ว่าจำเลยทั้งสามผิดนัดแล้ว จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สัญญาจำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 และเป็นผู้สละหลังเช็คจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกัน และลูกหนี้ร่วมจำต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาโดยไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องฟ้องผู้ส่งจ่ายเสียก่อน และในกรณีดังกล่าวถือว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามีให้จำเลยทั้งสามใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามที่โจทก์ฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>